

आन्तरिक हुलाक वस्तु (बमि गर्ने) ऐन, २०१९

English title: Inland Postal Articles (Insurance) Act, 1963

आन्तरिक हुलाक वस्तु (बमि गर्ने) ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । ६ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति । गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१९ सालको ऐन नं. १८ । नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र हुलाकद्वारा चलान हुने वस्तुहरुको बमि गर्ने व्यवस्थाको नमिति बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र हुलाकद्वारा चलान हुने वस्तुहरु हराउने वा नोक्सान हुने प्रत बमि गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरु हराएमा वा नोक्सान भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “आन्तरिक हुलाक वस्तु (बमि गर्ने) ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा - । (क) “हुलाक वस्तु” भन्नाले पत्र, पोष्ट कार्ड, पत्र-पत्रिका, पुस्तक, नमूना वस्तुको प्याकेट, पार्सल र हुलाकद्वारा चलान गर्न सकिने जुनसुकै चीज वा वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (ख) “हुलाक अड्डा” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रको एक इलाकाबाट अर्को इलाकामा हुलाक वस्तु हुलाकद्वारा चलान गर्न नेपाल सरकारबाट खडा गरिएको हुलाक अड्डा सम्झनुपर्छ । (ग) “हुलाक डाइरेक्टर” भन्नाले नेपाल सरकारको हुलाक विभागको डाइरेक्टर सम्झनुपर्छ । (घ) “बमि” भन्नाले हुलाकद्वारा चलान गरिँदाको अवस्थामा हराउने वा नोक्सान हुने प्रत गिरि बमि सम्झनुपर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनुपर्छ । ३. व्याख्या : यो ऐनको प्रयोजनको नमिति - । (क) कुनै हुलाक वस्तु हुलाक अड्डामा बुझाइएको समयदेखि सो वस्तु ठेगानावालालाई बुझाइएको वा प्रेषकलाई फर्ति बुझाइएको वा दफा ७ अन्तर्गत कारबाही गरिएको समयसम्म हुलाकद्वारा चलान गरिँदाको अवस्थामा रहेको मानिन्छ । (ख) कुनै कसिमको हुलाक वस्तुलाई कुनै हुलाक अड्डाको सो कामको नमिति अधिकार पाएको व्यक्तिलाई बुझाएपछि सो वस्तु सो हुलाक अड्डामा बुझाइएको मानिन्छ । (ग) कुनै हुलाक वस्तुलाई ठेगानावाला वा सो वस्तु बुझालिने ठेगानावालाबाट अख्तियार पाएको वारसिलाई बुझाएपछि सो वस्तु ठेगानावालालाई बुझाइएको मानिन्छ । ४. हुलाक वस्तुहरुको बमि : नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नमिनलखिति कुराहरुको नरिदेश गर्न सक्नेछः- ।

(क) कुनै हुलाक वस्तुलाई हुलाकद्वारा चलान गरिँदाको अवस्थामा हराउने वा नोक्सान हुने प्रत सो हुलाक वस्तु बुझाउने हुलाक अड्डामा यो ऐनको अरु दफाहरुमा लेखिएका कुराहरुको अधिना रही बमि गराउन सकिन्छ र त्यसको रसीद हुलाक वस्तु बुझाउने व्यक्तिलाई हुलाक अड्डाबाट दिइनेछ, र । (ख) सामान्य हुलाक र रजिस्ट्रीको लागि चाहिने हुलाक टिकट र दस्तूर अतिरिक्त त्यस्तो हुलाक वस्तुको बमि दस्तूर वापत सोही सूचनामा तोकिए बमोजिमको दस्तूर लाग्नेछ । ५. बमि गरिएका हुलाक वस्तुहरुको सम्बन्धमा दायित्व : तोकिएको शर्त र बन्देजहरुको अधिना रही बमि गरिएको कुनै हुलाक वस्तु वा त्यसको कुनै अंश हुलाकद्वारा चलान गरिँदाको अवस्थामा हराएमा वा नोक्सान भएमा जतरिकमको नमिति बमि गराइएकोछ सो रकममा नबढाई सो हुलाक वस्तुको प्रेषकलाई क्षतिपूर्ति दिने दिलाउने जवाफदेही नेपाल सरकारको हुनेछ । तर कुनै हालतमा पना हराएको वा नोक्सान भएको वस्तुको वास्तविक मूल्य भन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन । ६. बमि गरिएका वस्तुहरु बुझाउन नसकिएमा गर्ने : हुलाकद्वारा चलान भै आएको कुनै बमि गरिएको हुलाक वस्तुलाई कुनै कारणबाट ठेगानावालालाई बुझाउन नसकिएमा सो वस्तुलाई तोकिएको अवधिसम्म हुलाक अड्डामा राखिन्छ र सो अवधिसम्म पना ठेगानावालालाई बुझाउन नसकिने भएमा जुन हुलाक अड्डाबाट बमि र हुलाक दाखलि भै सो वस्तु चलान भै आएको हो सोही हुलाक अड्डा मार्फत प्रेषकलाई बमि दस्तूर फर्ति पठाइनेछ । त्यस्तो कुनै हुलाक वस्तु प्रेषकलाई फर्ति गर्न पठाएकोमा कुनै कारणबाट सो वस्तु प्रेषकलाई पना फर्ति बुझाउन नसकिने भएमा हुलाक डाइरेक्टर कहाँ पठाइनेछ । ७. बुझाउन नसकिएमा बमि गरिएका हुलाक वस्तुहरुको सम्बन्धमा हुलाक डाइरेक्टरले गर्ने कारबाही : दफा ६ मा लेखिए बमोजिम ठेगानावालालाई बुझाउन र प्रेषकलाई फर्ति बुझाउन पना नसकिने भै आएका प्रत्येक बमि गरिएका हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा हुलाक डाइरेक्टरले नमिनलखिति कारबाही गर्ने गराउनेछः- । (क) यथासम्भव सो हुलाक वस्तुलाई नखोली यथास्थिति ठेगानावाला वा प्रेषकलाई हुलाकद्वारा बुझाउन वा फर्ति पठाउन कोससि गरिन्छ । (ख) खण्ड (क) बमोजिम नखोली यथास्थिति बुझाउन नसकिने देखिएमा हुलाक डाइरेक्टर वा सो कामको नमिति नजिबाट अख्तियार पाएको अधिकृतले हुलाक वस्तुलाई गोप्य रुपबाट खोली प्रेषकको नाम र ठेगाना पत्ता लगाई प्रेषकलाई फर्ति बुझाउन कोससि गरिन्छ । (ग) खण्ड (क) वा

(ख) बमोजमि बुझाउन नसकनि भएमा त्यस्ता हुलाक वस्तुको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी १ वर्षको अवधिसम्म नेपाल सरकारको हुलाक विभागमा सुरक्षित राखिन्छ र सो अवधिसम्म पनित्यसको हकवाला ननसिकेमा सो हुलाक वस्तु नगदी रुपैयाँ भए नगद मै र अरु बकिरी योग्य वस्तु भए बढाबढमा बकिरी गरी आएको नगद नेपाल सरकारको नाममा दाखलि गरिन्छ । ८. नियमहरु बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्यहरु कार्यान्वित गर्नु नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।